



Derechos de los trabajadores

Ley sobre contratistas de trabajo agrícola, forestal y en la construcción

La ley de Oregon controla las actividades de los contratistas de servicios de propiedades que proveen mano de obra en la limpieza. Según esta ley, todo contratista debe:

1. Tener una licencia y mostrarla a las personas con quienes hace contratos.
2. Dar a todas las personas a quienes emplea, recluta, solicita o provee, un acuerdo escrito que describa los términos y condiciones de trabajo. Este formulario debe estar escrito en inglés y en todos los demás idiomas usados para comunicarse con los trabajadores.
3. Dar a cada trabajador un formulario escrito que describa los derechos de los empleados. Este formulario debe estar escrito en inglés y en todos los demás idiomas usados para comunicarse con los trabajadores.
4. Fijar un anuncio en un lugar visible y accesible que diga si el contratista es obligado a proveer fianza o depósito de seguridad con el Departamento de Trabajo e Industrias. Este anuncio debe decir como presentar un reclamo, si el contratista debe salarios a un trabajador y no los paga.

Todo trabajador tiene derecho a iniciar acción legal contra un contratista si éste viola ciertas leyes que controlan las actividades de los contratistas. Para más información sobre su derecho a iniciar una acción legal, llame a una de las oficinas del Departamento de Trabajo e Industrias (vea la lista de oficinas en la próxima página).

Salario mínimo

Los contratistas de trabajo agrícola, forestal y en la construcción deben pagar a sus empleados por lo menos el salario mínimo (excepto en trabajos agrícolas de cosecha a mano y algunos otros). Estas leyes no corresponden a todos los trabajadores. Si tiene preguntas, llame a cualquier oficina del Departamento de Trabajo e Industrias o visite www.oregon.gov/BOLI para mayor información.

Períodos de descanso

La mayoría de los trabajadores en Oregon (incluso los trabajadores agrícolas), deberán recibir los períodos de descanso y comida. Los empleadores deben de proveer a los trabajadores un período de descanso interrumpido pagado de 10 minutos por cada periodo de 4 horas o mayor porción del mismo de la jornada de trabajo. Empleadores deben de proporcionar a los trabajadores por lo menos un período para la comida de 30 minutos sin pago, cuando el periodo de trabajo es de seis horas o más. Hay algunas excepciones y reglas especiales que se aplican a los empleados menores. Para más información, llame a cualquier oficina del Departamento de Trabajo e Industrias.

Demandas por salarios

Si un empleador debe salarios a un trabajador y no se los paga, el trabajador puede presentar un reclamo por salarios atrasados. Para presentar una demanda, llame a cualquiera de las oficinas del Departamento de Trabajo e Industrias. Tendrá que llenar un formulario y dar otra información sobre lo que se le debe.

Derechos sindicales

La mayoría de los empleados del sector privado tienen derecho a participar en acciones grupales para mejorar los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo, y participar en actividades sindicales y apoyar a un sindicato. Para obtener información, comuníquese con un sindicato o la Junta Nacional de Relaciones Laborales al 503-326-3085 o visite www.nlr.gov.

Accidentes en el lugar de trabajo

Su empleador debe mantener una póliza de seguros que cubra los accidentes que puedan ocurrir en el lugar de trabajo y fijar un aviso con la información sobre este seguro en un lugar visible. La compañía de seguros tiene que pagar los gastos del tratamiento médico y los salarios que el trabajador pierda de ganar, si tiene que dejar de trabajar a causa del accidente en el trabajo. El empleador debe tener un formulario para notificar del accidente a la compañía de seguros. Pida uno de estos formularios a su empleador, llénelo y devuélvaselo. El empleador lo enviará a la compañía de seguros. Si Ud. no tiene uno de estos formularios o no puede conseguir uno de su empleador, llame al Departamento de Compensación a Trabajadores (*Workers Compensation Department*) al 1-800-452-0288 para obtenerlo.

Leyes que prohíben la discriminación

Las leyes federales y estatales sobre derechos civiles prohíben a los empleadores y propietarios discriminar contra trabajadores o inquilinos debido a su raza, color, sexo, nacionalidad o religión. Ningún empleador puede discriminar contra un trabajador que haya sufrido una lesión en el trabajo. Las leyes de derechos civiles protegen a los trabajadores contra otros tipos de discriminación y también dan ciertos derechos a los trabajadores. Para más





información, llame al Departamento de Trabajo e Industrias de Oregon y pida hablar con la División de Derechos Civiles.

Seguridad y salud en el lugar de trabajo

Tiene derecho a un lugar seguro y saludable para trabajar, según las leyes federales y de Oregon. Si le preocupan los problemas de seguridad o salud donde trabaja, tiene derecho a informarle a su empleador, discutir sus inquietudes con sus compañeros de trabajo, participar en actividades sindicales relacionadas, informar los riesgos laborales a Oregon OSHA y otros derechos. Se requiere que su empleador muestre el cartel de seguridad y salud "¡Es la ley!" De OSHA de Oregon en su lugar de trabajo. Para obtener más información, comuníquese con Oregon OSHA al 1-800-922-2689 o visite osha.oregon.gov.

Tiempo libre protegido para cuidar de usted o su familia

Las leyes federales, estatales y locales protegen su derecho a ausentarse del trabajo cuando usted, su hijo o miembros de su familia tienen una enfermedad mental o física calificada, una lesión o un problema de salud; para cuidar a un nuevo bebé, niño recién adoptado o niño de acogida recién colocado; después de la muerte de un miembro de la familia; cuando usted o su hijo han experimentado violencia doméstica, agresión sexual, acoso o acoso; y en otras circunstancias. Se aplican ciertas limitaciones. Todos los empleadores deben permitir que los empleados ganen y usen hasta 40 horas de tiempo de enfermedad protegido cada año. Un empleado no puede ser disciplinado o despedido por tomar un tiempo de enfermedad protegido. Además, los empleadores con 10 o más empleados en Oregon (al menos 6 para los empleadores ubicados en Portland) deben proporcionar este tiempo de enfermedad como tiempo pagado. Para obtener más información, comuníquese con BOLI al 971-673-0761 o visite oregon.gov/BOLI/WH/OST.

Contratos con el gobierno federal

Si Ud. está trabajando bajo un contrato con el gobierno federal, el contratista para quien Ud. trabaja debe pagarle por lo menos el salario mínimo, excepto cuando se haya fijado un salario más alto. El contratista debe fijar un anuncio en un lugar visible que indique el salario mínimo o el salario más alto, si se ha establecido un salario más alto. Los empleados que trabajan bajo contratos federales también tienen otros derechos. Para información, llame al Departamento Federal de Trabajo. El número de teléfono es (503) 326-3057, o escriba a: U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division; 620 SW Main, Room 423, Portland, OR 97205.

Beneficios de desempleo

Las leyes de Oregon proveen beneficios de desempleo a los trabajadores que pierden su trabajo y no pueden encontrar otro. Las personas desempleadas pueden recibir pagos del Estado de Oregon por un período de tiempo limitado mientras buscan trabajo. La ley de desempleo es muy complicada, por lo que no tratamos de explicarla aquí. Basta decir que algunos trabajadores agrícolas y forestales tienen ciertos derechos. Si Ud. puede buscar trabajo, es probable que tenga derecho a recibir estos beneficios. Póngase en contacto con cualquier oficina del **Departamento de Empleo de Oregon** al 1-800-237-3710.

Oficinas del Departamento de Trabajo e Industrias

Eugene	Portland	Salem
1400 Executive Parkway, Suite 200 Eugene, OR 97401 (971) 245-3844	1800 SW 1 st Ave, Suite 500 Portland, OR 97201 (971) 245-3844	3865 Wolverine St. NE, Bldg. E-1 Salem, OR 97305 (971) 353-2305

☐ Marque aquí si no tiene empleados

Firma

Firma del trabajador

Fecha recibida

Nombre del trabajador, en letra de molde